

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/2541

הצעת חוק השוואת תנאי שכר לקבוצות שאסור להפלותן (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק שוויון ההזדמנויות
ההזדמנויות בעבודה

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1998¹, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) רואים כהפליה מסגרת העסקה המיועדת לקבוצה שאסור להפלותה לפי סעיף קטן (א), אם ניתנים באותה מסגרת תנאי שכר הנופלים מאלה הניתנים לעובדים המבצעים את אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך, כמשמעותן בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996², אצל אותו מעסיק; לעניין סעיף קטן זה יראו כמעסיק אחד חברה אם וחברה בת הנמצאת בשליטתה וכן מספר חברות הנמצאות בשליטה של אותו אדם."

2. תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996³ –

(1) סעיף 13א – בטל;

(2) אחרי סעיף 13א יבוא :

"השוואת תנאי שכר 13ב. תנאי השכר החלים על עובדים אצל מעסיק או במקום עבודה, יחולו, לפי העניין, על עובדים של קבלן המועסקים דרך קבע אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה; תנאי השכר יוחלו בהתאמה, בין היתר, לסוג העבודה ולוותק בעבודה במקום

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 230.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

העבודה; לעניין סעיף זה, "קבלן" – מי שעיסוקו במתן שירות באמצעות עובדיו, אצל זולתו, אף אם אינו קבלן שירות."

דברי הסבר

בישראל ישנן אוכלוסיות המתקשות להשתלב בשוק העבודה. אחד מהיעדים של כלל משרדי הממשלה בשנים האחרונות, הוא שילוב אוכלוסיות אלה בשוק העבודה. לשם כך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הכלכלה והתעשייה, רשות החדשנות והמשרד לשוויון חברתי, מקדמים פרויקטים שונים לשילוב אוכלוסיות ייעודיות אלו בשוק העבודה, הן באמצעות תמריצים למעסיקים והן בשיתופי פעולה ציבוריים-פרטיים.

ואולם, כאשר בוחנים את אופי השילוב לאורך זמן, עולה כי בשם ערך השילוב נוצרת הפליה של קבוצות אלו המבצעות עבודה בשכר נמוך יותר משל עובדים המקבילים.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם ב-17 בנובמבר 2017 כי שיעור התעסוקה בקרב נשים חרדיות עומד על 72.8%, אך נשים חרדיות משתכרות בממוצע 5,973 שקלים חדשים בחודש בעוד שמקבילותיהן שאינן חרדיות משתכרות 9,399 שקלים חדשים בחודש. גם בדיון שהתקיים ב-1 באוגוסט 2017 בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, נאמר כי בענף ההייטק השכר החודשי הממוצע של נשים חרדיות הוא 9,335 שקלים חדשים לעומת נשים שאינן חרדיות המשתכרות בממוצע 12,356 שקלים חדשים בחודש. נתונים נוספים על פערים משמעותיים ביותר בשכרן של נשים חרדיות הנקלטות בעבודה בשוק ההייטק לעומת נשים שאינן חרדיות פורסמו ב-9 ביולי 2016 ועל פיהם יש פערי שכר של 100% ויותר.

מצבן של עובדות מאוכלוסיות אחרות, כגון ערביות ודרוזיות, טרם נבחן בצורה השוואתית, אך יש לצפות כי גם שם פערי השכר משמעותיים ביותר.

המטרה של שילוב בתעסוקה אינה מקנה היתר להפליה בשכר בין עובדים בגין שיוכם הדתי או המגזרי. אין ערך מוסף לשילוב בתעסוקה אם למרות שיעורי שילוב גבוהים של נשים חרדיות בשוק התעסוקה, הפערים בשכר בינן ובין עמיתיהן ועמיתותיהן אינם משתנים. הלכה למעשה נוצרת הפליה הנוגדת את חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996, ופגיעה בעקרון שוויון ההזדמנויות המעוגן בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

יש להפסיק את ההפליה המערכתית הזו ולשים סוף לפרצות הקיימות בחקיקה הישראלית שמאפשרות את ההעסקה הפוגענית הזו בשם עקרון השילוב.

התפוקה ושווי העבודה של עובדים ועובדות מאוכלוסיות משולבות אינם פחותים מזה של יתר העובדים, ולכן אין כל הצדקה לאפשר פערי שכר לפי שיוכו המגזרי של העובד או העובדת. למעשה, המצב כיום מאפשר למעסיקים להעסיק כוח עבודה זול עם גושפנקה ציבורית של שילוב ושוויון הזדמנויות שבפועל רק מעמיקה את הפערים החברתיים בישראל.

לפיכך מוצע לקבוע כי מסגרת עבודה שבה ניתנים תנאי שכר שונים לקבוצות אוכלוסיה שהפלייתן

אסורה תיחשב מפלה, גם אם לצורך העסקת קבוצת האוכלוסייה הנבדלת נבחרה צורת התאגדות שונה, כדוגמת חברת בת או חברה אחות.

כמו כן, מוצע לקבוע כי עובדי קבלן המועסקים דרך קבע אצל מעסיק או במקום עבודה יהיו זכאים לתנאי השכר הניתנים לעובדים של המעסיק או מקום העבודה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/5128/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/41/21 ; פ/410/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש, על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/243/23 ; פ/901/24 ; פ/1993/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)